Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de maio de 2021 às 15:51
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Fred,

Apresento abaixo o email que recebi após a Renata (da minha equipe) entrar em contato com a MCRIT:

Cla, consultei a Mcrit sobre aquela questão dos impostos . Questionei se eles estão considerando que a empresa receberá no Brasil ou se por pagamento direto pelo Banco , e caso sendo pagamento direto, se os impostos previstos no decreto (IR previsto Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976, que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha) seriam aplicáveis.

A Mcrit respondeu:

No nosso entendimento, quando a nota fiscal é emitida para uma empresa do Brasil da parte de uma empresa espanhola, aplicam os impostos estabelecidos no Decreto nº 76.975, reconhecendo as entidades como como entidades receptora e emissoras, respectivamente; sem afeitar qual o canal de pagamento.

Caso a Mcrit emitise a nota fiscal da parte do valor em dólares do contrato para o Banco, nesse caso nao aplicaria os impostos estabelecidos no Decreto já que o Banco é uma entidade exenta de impostos por conta da sua natureza juridica internacional.

Pelo entendimento da Mcrit, os impostos previstos no decreto, somente não seriam aplicados se a nota fiscal fosse emitida em nome do Banco. Sendo a nota fiscal emitida em nome da Central , os impostos do decreto devem ser aplicados. O imposto previsto no decreto é o Imposto de Renda.

Em qui., 27 de mai. de 2021 às 17:53, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:
> Fred,
>
> Faremos a solicitação ao BIRD e à Sefaz para que os pagamentos em moeda estrangeira dos contratos com o BIRD sejam realizados diretamente pelo Banco. Sendo aceito, será a melhor opção.
> Porém, caso não seja viável, conforme você mencionou, faremos o depósito do valor em dólares/euro na conta da empresa contratada. Assim, comunicaremos a empresa que não serão somados ao valor total do contrato os valores propostos em dólares.
> A única dúvida que resta é quanto a sua frase: "todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto". Quando vc fala que 'são do projeto', quer dizer que são com recursos do Estado e não do Acordo? Esse fato é novo para nós e deverei analisar com a área de desembolso do BIRD se é possível cobrir esses custos de remessa com valores do acordo.
> Agradeço o seu esclarecimento.
> Abs,
> Clarice
>
> Em qua., 26 de mai. de 2021 às 16:16, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Clarice, boa tarde.
> >
> > Tendo visto a proposta financeira corretamente discriminada em duas moedas (temia encontra-la errada, mas não está), concluo que o consultor esta achando que vai receber o pagamento no Brasil para todos os valores e por isso faz referência a impostos locais sobre o valor em dólares. Não é isso. Ele receberá o pagamento para a porção em dólares do contrato em dólares numa conta por ele designada no EUA. Portanto, não há impostos para o consultor. Todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto.

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

Observo que se a carta de desembolsos do projeto permitir pagamentos direto em outras moedas pelo Banco Mundial a pedido do mutuário (o que deve ser fato, posto que as compras dos trens devem ter sido pagas em dólares diretamente pelo Banco a seu pedido), esse pagamento poder ser feito dessa forma, sem que o projeto precise incorrer em custos de remessa. A Secretaria de Fazenda do estado tem que concordar com essa operação direta, posto que a contabilização do empréstimo restará alterada para eles.

Abraço,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Wednesday, May 26, 2021 10:39 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Segue o material.

O primeiro arquivo é a proposta financeira.

Os demais foram encaminhados após a reunião de negociação.

Qualquer dúvida, pode me ligar.
Abs,
Clarice

Em ter., 25 de mai. de 2021 às 11:17, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Clarice, bom dia.
>
> Podem por favor me enviar na integra a proposta financeira da empresa?
>
> Obrigado,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Sent:** Monday, May 24, 2021 4:26 PM
> **To:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
> **Cc:** Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
> **Subject:** Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação
>
> [External]
>
> Fred,

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

No dia 14/05 a Isabel encaminhou o email abaixo, mas verifiquei agora que dois anexos não foram enviados, o que faço agora.

Agradeço se puder nos orientar quanto a essa questão dos impostos.

Abs,

Clarice

Fred,

A Clarice encaminhou um questionamento há algumas semanas e nós precisávamos subsidiá-lo com informações adicionais para que você pudesse nos responder quanto à incidência de impostos nacionais sobre valores em dólares. Trata-se da letra "c" do email de 12/04/21.

Disse a empresa em seu e-mail:

*2) **Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.** Segue o Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976 que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, onde estabelece que o Imposto da Renda pela contrataçao de serviços de empresas espanholas tem que ser pago no Brasil. Além do IR tem que ser também considerado o ISS como estabelecido no item 25.1 da Folha de Dados. Complementando o Decreto, seguem os comprovantes de pagamento e retençao de impostos com as aliquotas correspondentes no marco de contratos com recurso externo no Brasil.*

Apesar de ter apresentado outros documentos adicionais (anexo), para nós ainda resta a dúvida se essa situação é comum nos projetos do Banco. A outra dúvida que temos é que, ainda que a empresa afirme que deverão ser pagos impostos nacionais em cima das remunerações em dólares, segundo o edital apenas o ISS poderia ser incluso no valor do contrato.

Aguardamos a sua orientação para apresentar à empresa na próxima reunião de negociação.

Em seg., 12 de abr. de 2021 às 16:53, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Fred,
>
> Vou solicitar esclarecimentos à empresa e te retorno.
> Abs,
>
> Clarice
>
> Em seg., 12 de abr. de 2021 às 15:07, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Clarice, boa tarde.
> >
> > Estou com alguma dificuldade para conciliar as informações que está me passando. Explico respondendo as suas perguntas:

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado? Sim. Os demais 4 impostos não deveria ter sido destacados pela empresa e não devem ser somado ao preço. O preço então será aquele lido em voz alta na abertura do FIN 1 sem impostos somado apenas a esse valor de ISS.

b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores? Resposta abaixo

c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS? Porque a empresa está apresentando impostos nacionais incidindo sobre valor em dólar? Se estou entendo corretamente, a proposta foi feita em duas moedas e será paga em duas moedas. Não há incidência de IR e ISS sobre um pagamento que será feito em dólares! Seria de se esperar um IVA a ser pago pela empresa estrangeira, mas nada nacional. Preciso entender o que são esses valores.

Obrigado,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, April 12, 2021 1:55 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

A partir do que havíamos definido quanto aos impostos apresentados na proposta financeira das empresas (projetos SBQC onde o FIN 1 prevê que seja preenchido o valor da proposta financeira 'excluídos' os impostos), tivemos o seguinte cenário:

1) Na proposta financeira da empresa que atingiu a maior pontuação combinada (proposta técnica e financeira), no formulário FIN 2, a empresa apresentou o tema nomeando a linha como "Impostos totais", cujo valor final era de US$ 24.989,02 e R$ 163.642,55.

Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(ii) Impostos totais	24.989,02	163.642,55
Total	167.539,02	1.097.142,55

2) A empresa foi convidada para a reunião de negociação e, na ocasião, foi esclarecido que apenas o imposto nacional ISS seria considerado Os demais impostos nacionais deveriam ter sido incorporados às outras despesas e, no caso de preenchimento equivocado, os valores não poderiam ser

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

considerados. Foi, então, solicitado à empresa que nos encaminhasse a lista dos "Impostos totais" detalhada por item.

3) Em resposta, a empresa encaminhou a seguinte tabela:

Resumo de Preços		
Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		163.642,55
IRPJ		79.620,72
CSLL		26.884,80
PIS		6.067,75
COFINS		28.005,00
ISS		23.064,28
(ii) Impostos totais estrangeiros	30.482,04	
IR	23.479,41	
ISS	7.002,63	
Total	173.032,04	1.097.142,55

A partir dos dados, questiono:

a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado?

b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores?

c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS?

Aguardo o seu retorno.

Abs,
Clarice

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 10:58, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Olá Clarice.
>
> a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

formulário FIN 2? Primeiramente é preciso observar que quando a SDP é preenchida por vocês antes do envio à lista curta, há duas opções no FIN1: incluídos ou excluídos todos os impostos locais. A melhor opção é sempre incluídos. Mas vocês usaram excluídos. Então devem tomar, para efeito de comparação/avaliação dos preços, o valor informado pelo consultor licitante e como lido na sessão de abertura, sem somar ou subtrair nada dele.

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto? Na negociação só será discutido o valor do ISS, nada mais. Desconsidere outros impostos.

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder? À empresa vencedora que tiver errado e destacado no FIN1 para o montante estimado de impostos locais indiretos outros impostos além do ISS, por exemplo incluindo PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, será dada apenas duas opções:

1- assinar contrato pelo valor que informou no FIN 1 em “Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de…” como lido em voz alta na sessão de abertura + o ISS informado e discutido na reunião de negociações. A empresa terá que assumir os custos dos demais impostos, ou seja, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, se os tiver destacado erroneamente.

2- desistir da contratação, caso em que o segundo colocado deve ser chamado.

Espero ter esclarecido.

Atenciosamente,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Thursday, February 4, 2021 10:21 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à Fase de Avaliação Financeira e Negociação de proposta num processo de seleção por SBQC.

Primeiramente apresento algumas informações do Edital e, em seguida, as dúvidas que temos.

A. Edital

Nas licitações de Mudanças Climáticas e CIMU Sistema, que são SBQC internacionais, diz o IAC, item 25.1:

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

B. Formulário FIN 1

No Formulário FIN 1, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

(...)

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

C. Formulário FIN 2

No Formulário FIN 2, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

D. Entendimento da Comissão de Licitação

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se refere-se a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

E. Dúvidas

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2?

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto?

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder?

Aguardo seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 18_1_Mudancas_CENTRAL_28mai21 (47818062) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> 31 de maio de 2021 às 17:18
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Clarice, boa tarde.

O pagamento em outras moedas que não em Reais devem ser suportados por Invoices estrangeiros e não por notas fiscais nacionais. Não é possível emitir nota fiscal em outra moeda, só em Reais. Sobre os invoices não incide imposto nacional.

O invoice será emitido em nome do projeto. O Banco não é parte do contrato e apenas fará o pagamento diretamente da conta do empréstimo a pedido do projeto.

Os custos de remessa se não for solicitado que o Banco pague diretamente podem ser cobertos com recursos do empréstimo.

Att,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Friday, May 28, 2021 2:52 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Apresento abaixo o email que recebi após a Renata (da minha equipe) entrar em contato com a MCRIT:

Cla, consultei a Mcrit sobre aquela questão dos impostos . Questionei se eles estão considerando que a empresa receberá no Brasil ou se por pagamento direto pelo Banco , e caso sendo pagamento direto, se os impostos previstos no decreto (IR previsto Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976, que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha) seriam aplicáveis.

A Mcrit respondeu:

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

No nosso entendimento, quando a nota fiscal é emitida para uma empresa do Brasil da parte de uma empresa espanhola, aplicam os impostos estabelecidos no Decreto nº 76.975, reconhecendo as entidades como como entidades receptora e emissoras, respectivamente; sem afeitar qual o canal de pagamento.

Caso a Mcrit emitise a nota fiscal da parte do valor em dólares do contrato para o Banco, nesse caso nao aplicaria os impostos estabelecidos no Decreto já que o Banco é uma entidade exenta de impostos por conta da sua natureza juridica internacional.

Pelo entendimento da Mcrit, os impostos previstos no decreto, somente não seriam aplicados se a nota fiscal fosse emitida em nome do Banco. Sendo a nota fiscal emitida em nome da Central , os impostos do decreto devem ser aplicados. O imposto previsto no decreto é o Imposto de Renda.

Em qui., 27 de mai. de 2021 às 17:53, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Fred,
>
> Faremos a solicitação ao BIRD e à Sefaz para que os pagamentos em moeda estrangeira dos contratos com o BIRD sejam realizados diretamente pelo Banco. Sendo aceito, será a melhor opção.
>
> Porém, caso não seja viável, conforme você mencionou, faremos o depósito do valor em dólares/euro na conta da empresa contratada. Assim, comunicaremos a empresa que não serão somados ao valor total do contrato os valores propostos em dólares.
>
> A única dúvida que resta é quanto a sua frase: "todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto". Quando vc fala que 'são do projeto', quer dizer que são com recursos do Estado e não do Acordo? Esse fato é novo para nós e deverei analisar com a área de desembolso do BIRD se é possível cobrir esses custos de remessa com valores do acordo.
>
> Agradeço o seu esclarecimento.
> Abs,
>
> Clarice
>
> Em qua., 26 de mai. de 2021 às 16:16, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Clarice, boa tarde.
> >
> > Tendo visto a proposta financeira corretamente discriminada em duas moedas (temia encontra-la errada, mas não está), concluo que o consultor esta achando que vai receber o pagamento no Brasil para todos os valores e por isso faz referência a impostos locais sobre o valor em dólares. Não é isso. Ele receberá o pagamento para a porção em dólares do contrato em dólares numa conta por ele designada no EUA. Portanto, não há impostos para o consultor. Todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto.
> >
> > Observo que se a carta de desembolsos do projeto permitir pagamentos direto em outras moedas pelo Banco Mundial a pedido do mutuário (o que deve ser fato, posto que as compras dos trens devem ter sido pagas em dólares diretamente pelo Banco a seu pedido), esse pagamento poder ser feito dessa forma, sem que o projeto precise incorrer em custos de remessa. A Secretaria de Fazenda do estado tem que concordar com essa operação direta, posto que a contabilização do empréstimo restará alterada para eles.
> >
> > Abraço,
> >
> > Fred

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Wednesday, May 26, 2021 10:39 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Segue o material.

O primeiro arquivo é a proposta financeira.

Os demais foram encaminhados após a reunião de negociação.

Qualquer dúvida, pode me ligar.
Abs,
Clarice

Em ter., 25 de mai. de 2021 às 11:17, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Clarice, bom dia.
>
> Podem por favor me enviar na integra a proposta financeira da empresa?
>
> Obrigado,
>
> Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, May 24, 2021 4:26 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

No dia 14/05 a Isabel encaminhou o email abaixo, mas verifiquei agora que dois anexos não foram enviados, o que faço agora.

Agradeço se puder nos orientar quanto a essa questão dos impostos.

Abs,

Clarice

Fred,

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

A Clarice encaminhou um questionamento há algumas semanas e nós precisávamos subsidiá-lo com informações adicionais para que você pudesse nos responder quanto à incidência de impostos nacionais sobre valores em dólares. Trata-se da letra "c" do email de 12/04/21.

Disse a empresa em seu e-mail:

*2) **Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.** Segue o Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976 que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, onde estabelece que o Imposto da Renda pela contrataçao de serviços de empresas espanholas tem que ser pago no Brasil. Além do IR tem que ser também considerado o ISS como estabelecido no item 25.1 da Folha de Dados. Complementando o Decreto, seguem os comprovantes de pagamento e retençao de impostos com as aliquotas correspondentes no marco de contratos com recurso externo no Brasil.*

Apesar de ter apresentado outros documentos adicionais (anexo), para nós ainda resta a dúvida se essa situação é comum nos projetos do Banco. A outra dúvida que temos é que, ainda que a empresa afirme que deverão ser pagos impostos nacionais em cima das remunerações em dólares, segundo o edital apenas o ISS poderia ser incluso no valor do contrato.

Aguardamos a sua orientação para apresentar à empresa na próxima reunião de negociação.

Em seg., 12 de abr. de 2021 às 16:53, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Fred,
>
> Vou solicitar esclarecimentos à empresa e te retorno.
> Abs,
>
> Clarice
>
> Em seg., 12 de abr. de 2021 às 15:07, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Clarice, boa tarde.
> >
> > Estou com alguma dificuldade para conciliar as informações que está me passando. Explico respondendo as suas perguntas:
> >
> > a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado? Sim. Os demais 4 impostos não deveria ter sido destacados pela empresa e não devem ser somado ao preço. O preço então será aquele lido em voz alta na abertura do FIN 1 sem impostos somado apenas a esse valor de ISS.
> >
> > b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores? Resposta abaixo
> >
> > c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS? Porque a empresa está

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

apresentando impostos nacionais incidindo sobre valor em dólar? Se estou entendo corretamente, a proposta foi feita em duas moedas e será paga em duas moedas. Não há incidência de IR e ISS sobre um pagamento que será feito em dólares! Seria de se esperar um IVA a ser pago pela empresa estrangeira, mas nada nacional. Preciso entender o que são esses valores.

Obrigado,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, April 12, 2021 1:55 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

A partir do que havíamos definido quanto aos impostos apresentados na proposta financeira das empresas (projetos SBQC onde o FIN 1 prevê que seja preenchido o valor da proposta financeira 'excluídos' os impostos), tivemos o seguinte cenário:

1) Na proposta financeira da empresa que atingiu a maior pontuação combinada (proposta técnica e financeira), no formulário FIN 2, a empresa apresentou o tema nomeando a linha como "Impostos totais", cujo valor final era de US$ 24.989,02 e R$ 163.642,55.

Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(ii) Impostos totais	24.989,02	163.642,55
Total	167.539,02	1.097.142,55

2) A empresa foi convidada para a reunião de negociação e, na ocasião, foi esclarecido que apenas o imposto nacional ISS seria considerado Os demais impostos nacionais deveriam ter sido incorporados às outras despesas e, no caso de preenchimento equivocado, os valores não poderiam ser considerados. Foi, então, solicitado à empresa que nos encaminhasse a lista dos "Impostos totais" detalhada por item.

3) Em resposta, a empresa encaminhou a seguinte tabela:

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

Resumo de Preços		
Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		163.642,55
IRPJ		79.620,72
CSLL		26.884,80
PIS		6.067,75
COFINS		28.005,00
ISS		23.064,28
(ii) Impostos totais estrangeiros	30.482,04	
IR	23.479,41	
ISS	7.002,63	
Total	173.032,04	1.097.142,55

A partir dos dados, questiono:

a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado?

b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores?

c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS?

Aguardo o seu retorno.

Abs,
Clarice

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 10:58, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Olá Clarice.
>
> a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2? Primeiramente é preciso observar que quando a SDP é preenchida por vocês antes do envio à lista curta, há duas opções no FIN1: incluídos ou excluídos todos os impostos locais. A melhor opção é sempre incluídos. Mas vocês usaram excluídos. Então devem tomar, para efeito de comparação/avaliação dos preços, o valor informado pelo consultor licitante e como lido na sessão de abertura, sem somar ou subtrair nada dele.

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto? Na negociação só será discutido o valor do ISS, nada mais. Desconsidere outros impostos.

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder? À empresa vencedora que tiver errado e destacado no FIN1 para o montante estimado de impostos locais indiretos outros impostos além do ISS, por exemplo incluindo PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, será dada apenas duas opções:

1- assinar contrato pelo valor que informou no FIN 1 em “Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de…” como lido em voz alta na sessão de abertura + o ISS informado e discutido na reunião de negociações. A empresa terá que assumir os custos dos demais impostos, ou seja, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, se os tiver destacado erroneamente.

2- desistir da contratação, caso em que o segundo colocado deve ser chamado.

Espero ter esclarecido.

Atenciosamente,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Thursday, February 4, 2021 10:21 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à Fase de Avaliação Financeira e Negociação de proposta num processo de seleção por SBQC.

Primeiramente apresento algumas informações do Edital e, em seguida, as dúvidas que temos.

A. Edital

Nas licitações de Mudanças Climáticas e CIMU Sistema, que são SBQC internacionais, diz o IAC, item 25.1:

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

B. Formulário FIN 1

No Formulário FIN 1, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

(...)

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

C. Formulário FIN 2

No Formulário FIN 2, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

D. Entendimento da Comissão de Licitação

---

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se refere-se a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

E. Dúvidas

---

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2?

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto?

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder?

Aguardo seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 18_2_Mudancas_BIRD_31mai21 (47817581) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> 31 de maio de 2021 às 17:23
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Clarice, o valor total do contrato será em todas as moedas.

Xxxx Reais

Yyyy Dólares

Zzzz Euros

A afirmação “comunicaremos a empresa que não serão somados ao valor total do contrato os valores propostos em dólares” está equivocada. O contrato terá o valor descrito em 3 moedas. Tem que ser assim. Os documentos de suporte serão, por exemplo, uma NF para os Reais, um invoice emitido nos EUA para os dólares e um invoice emitido na Espanha para os valores em Euros.

Se houver custo de remessa ele é do projeto e pode ser coberto com recursos do empréstimo.

Abraço,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Thursday, May 27, 2021 5:54 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Faremos a solicitação ao BIRD e à Sefaz para que os pagamentos em moeda estrangeira dos contratos com o BIRD sejam realizados diretamente pelo Banco. Sendo aceito, será a melhor opção.

Porém, caso não seja viável, conforme você mencionou, faremos o depósito do valor em dólares/euro na conta da empresa contratada. Assim, comunicaremos a empresa que não serão somados ao valor total do contrato os valores propostos em dólares.

A única dúvida que resta é quanto a sua frase: "todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto". Quando vc fala que 'são do projeto', quer dizer que são com recursos do Estado e não do Acordo? Esse fato é novo para nós e deverei analisar com a área de desembolso do BIRD se é possível cobrir esses custos de remessa com valores do acordo.

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

Agradeço o seu esclarecimento.
Abs,

Clarice

Em qua., 26 de mai. de 2021 às 16:16, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Clarice, boa tarde.
>
> Tendo visto a proposta financeira corretamente discriminada em duas moedas (temia encontra-la errada, mas não está), concluo que o consultor esta achando que vai receber o pagamento no Brasil para todos os valores e por isso faz referência a impostos locais sobre o valor em dólares. Não é isso. Ele receberá o pagamento para a porção em dólares do contrato em dólares numa conta por ele designada no EUA. Portanto, não há impostos para o consultor. Todos os custos de remessa do valor em dólares para a referida conta são do projeto.
>
> Observo que se a carta de desembolsos do projeto permitir pagamentos direto em outras moedas pelo Banco Mundial a pedido do mutuário (o que deve ser fato, posto que as compras dos trens devem ter sido pagas em dólares diretamente pelo Banco a seu pedido), esse pagamento poder ser feito dessa forma, sem que o projeto precise incorrer em custos de remessa. A Secretaria de Fazenda do estado tem que concordar com essa operação direta, posto que a contabilização do empréstimo restará alterada para eles.
>
> Abraço,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Sent:** Wednesday, May 26, 2021 10:39 AM
> **To:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
> **Cc:** Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
> **Subject:** Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação
>
> [External]
>
> Fred,
>
> Segue o material.
>
> O primeiro arquivo é a proposta financeira.
>
> Os demais foram encaminhados após a reunião de negociação.
>
> Qualquer dúvida, pode me ligar.
> Abs,
> Clarice
>
> Em ter., 25 de mai. de 2021 às 11:17, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Clarice, bom dia.
> >
> > Podem por favor me enviar na integra a proposta financeira da empresa?

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

Obrigado,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, May 24, 2021 4:26 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Re: Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

No dia 14/05 a Isabel encaminhou o email abaixo, mas verifiquei agora que dois anexos não foram enviados, o que faço agora.

Agradeço se puder nos orientar quanto a essa questão dos impostos.

Abs,

Clarice

Fred,

A Clarice encaminhou um questionamento há algumas semanas e nós precisávamos subsidiá-lo com informações adicionais para que você pudesse nos responder quanto à incidência de impostos nacionais sobre valores em dólares. Trata-se da letra "c" do email de 12/04/21.

Disse a empresa em seu e-mail:

*2) **Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.** Segue o Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976 que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, onde estabelece que o Imposto da Renda pela contrataçao de serviços de empresas espanholas tem que ser pago no Brasil. Além do IR tem que ser também considerado o ISS como estabelecido no item 25.1 da Folha de Dados. Complementando o Decreto, seguem os comprovantes de pagamento e retençao de impostos com as aliquotas correspondentes no marco de contratos com recurso externo no Brasil.*

Apesar de ter apresentado outros documentos adicionais (anexo), para nós ainda resta a dúvida se essa situação é comum nos projetos do Banco. A outra dúvida que temos é que, ainda que a empresa afirme que deverão ser pagos impostos nacionais em cima das remunerações em dólares, segundo o edital apenas o ISS poderia ser incluso no valor do contrato.

Aguardamos a sua orientação para apresentar à empresa na próxima reunião de negociação.

Em seg., 12 de abr. de 2021 às 16:53, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

Fred,

Vou solicitar esclarecimentos à empresa e te retorno.
Abs,

Clarice

Em seg., 12 de abr. de 2021 às 15:07, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Clarice, boa tarde.
>
> Estou com alguma dificuldade para conciliar as informações que está me passando. Explico respondendo as suas perguntas:
>
> a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado? Sim. Os demais 4 impostos não deveria ter sido destacados pela empresa e não devem ser somado ao preço. O preço então será aquele lido em voz alta na abertura do FIN 1 sem impostos somado apenas a esse valor de ISS.
>
> b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores? Resposta abaixo
>
> c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS? Porque a empresa está apresentando impostos nacionais incidindo sobre valor em dólar? Se estou entendo corretamente, a proposta foi feita em duas moedas e será paga em duas moedas. Não há incidência de IR e ISS sobre um pagamento que será feito em dólares! Seria de se esperar um IVA a ser pago pela empresa estrangeira, mas nada nacional. Preciso entender o que são esses valores.
>
> Obrigado,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Sent:** Monday, April 12, 2021 1:55 PM
> **To:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
> **Cc:** Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
> **Subject:** Projeto Mudanças Climáticas - SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação
>
> [External]
>
> Fred,
>
> A partir do que havíamos definido quanto aos impostos apresentados na proposta financeira das empresas (projetos SBQC onde o FIN 1 prevê que seja preenchido o valor da proposta financeira 'excluídos' os impostos), tivemos o seguinte cenário:

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

1) Na proposta financeira da empresa que atingiu a maior pontuação combinada (proposta técnica e financeira), no formulário FIN 2, a empresa apresentou o tema nomeando a linha como "Impostos totais", cujo valor final era de US$ 24.989,02 e R$ 163.642,55.

Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(ii) Impostos totais	24.989,02	163.642,55
Total	167.539,02	1.097.142,55

2) A empresa foi convidada para a reunião de negociação e, na ocasião, foi esclarecido que apenas o imposto nacional ISS seria considerado Os demais impostos nacionais deveriam ter sido incorporados às outras despesas e, no caso de preenchimento equivocado, os valores não poderiam ser considerados. Foi, então, solicitado à empresa que nos encaminhasse a lista dos "Impostos totais" detalhada por item.

3) Em resposta, a empresa encaminhou a seguinte tabela:

Resumo de Preços		
Item	Custo Total USD (USD)	Custo Total REAL (R$)
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		163.642,55
IRPJ		79.620,72
CSLL		26.884,80
PIS		6.067,75
COFINS		28.005,00
ISS		23.064,28
(ii) Impostos totais estrangeiros	30.482,04	
IR	23.479,41	
ISS	7.002,63	
Total	173.032,04	1.097.142,55

A partir dos dados, questiono:

a) No que se refere aos impostos nacionais, item "i", deverá ser considerado apenas o valor do ISS de R$ 23.064,28, e descartados da proposta os demais, cabendo à empresa arcar com o preenchimento equivocado?

b) No que se refere aos impostos estrangeiros, item "ii", a empresa apresenta valores divergentes. Na proposta financeira original, o valor é de U$ 24.989,02, enquanto que na planilha detalhada, o valor é de US$ 30.482,04. Como agir diante da divergência dos valores?

c) Ainda quanto aos impostos estrangeiros, devemos considerar tanto o IR como o ISS, diferentemente do que ocorre com os impostos nacionais, onde consideramos apenas o ISS?

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

Aguardo o seu retorno.

Abs,
Clarice

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 10:58, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Olá Clarice.
>
> a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2? Primeiramente é preciso observar que quando a SDP é preenchida por vocês antes do envio à lista curta, há duas opções no FIN1: incluídos ou excluídos todos os impostos locais. A melhor opção é sempre incluídos. Mas vocês usaram excluídos. Então devem tomar, para efeito de comparação/avaliação dos preços, o valor informado pelo consultor licitante e como lido na sessão de abertura, sem somar ou subtrair nada dele.
>
> b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto? Na negociação só será discutido o valor do ISS, nada mais. Desconsidere outros impostos.
>
> c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder? À empresa vencedora que tiver errado e destacado no FIN1 para o montante estimado de impostos locais indiretos outros impostos além do ISS, por exemplo incluindo PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, será dada apenas duas opções:
>
> 1- assinar contrato pelo valor que informou no FIN 1 em “Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de…” como lido em voz alta na sessão de abertura + o ISS informado e discutido na reunião de negociações. A empresa terá que assumir os custos dos demais impostos, ou seja, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, se os tiver destacado erroneamente.
>
> 2- desistir da contratação, caso em que o segundo colocado deve ser chamado.
>
> Espero ter esclarecido.
>
> Atenciosamente,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Sent:** Thursday, February 4, 2021 10:21 AM
> **To:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
> **Subject:** SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação
>
> [External]
>
> Fred,

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à Fase de Avaliação Financeira e Negociação de proposta num processo de seleção por SBQC.

Primeiramente apresento algumas informações do Edital e, em seguida, as dúvidas que temos.

A. Edital

Nas licitações de Mudanças Climáticas e CIMU Sistema, que são SBQC internacionais, diz o IAC, item 25.1:

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

B. Formulário FIN 1

No Formulário FIN 1, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

(...)

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

C. Formulário FIN 2

No Formulário FIN 2, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

D. Entendimento da Comissão de Licitação

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se refere-se a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

E. Dúvidas

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2?

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto?

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder?

Aguardo seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 18_3_Mudancas_BIRD_31mai21 (47818075) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 3º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 09/06/2021

Horário: 10h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca.

1) Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e nacional

Clarice Paiva apresentou o trecho do edital que trata dos impostos a serem pagos pela empresa. De acordo com o edital, no caso dos consultores nacionais, somente o imposto ISS será considerado nas negociações do contrato e todos os outros impostos devem ser incorporados no custo de remuneração como parte da proposta financeira. Sendo assim, no caso das empresas nacionais que integram o consórcio, os impostos apresentados na proposta financeira, além do ISS, não poderão ser considerados e serão considerados apenas o valor total da proposta e o ISS, R$ 933.500,00 e R$ 23.064,28, respectivamente.

Felipe Bittencourt esclareceu que o consórcio atribuiu valores a outros impostos equivocadamente e aceitou que esses valores fossem excluídos da proposta.

No caso do consultor estrangeiro que integra o consórcio, a empresa Mcrit, foram apresentados valores para ISS e Imposto de Renda. A empresa justificou a inclusão do Imposto de Renda na proposta, tendo por base o Decreto nº 76.975, destinado a evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda Brasil/Espanha.

Clarice Paiva informou que irá consultar o Banco Mundial para verificar se, nesse caso, o Imposto de Renda deverá ser considerado na proposta, tendo em vista que o Edital não versa sobre os impostos a serem pagos por empresa estrangeira.

2) Pagamento direto ou internalização (moeda estrangeira)

Em relação à forma como o pagamento será feito, Clarice Paiva questionou se o consórcio entendia que caso o pagamento fosse direto, nenhum desses impostos seriam considerados e Judit Muntal esclareceu que se a nota fiscal/invoice estive em nome da CENTRAL, os impostos incidiriam da mesma maneira.

Clarice informou que ira consultar o Banco Mundial para verificar a possibilidade de o pagamento ser direto para a Mcrit. Explicou que o Banco permite o pagamento direto em caso de contratos com valores superiores ao desse projeto, mas que verificaria se poderia ser aberta uma exceção.

Clarice Paiva informou que as questões técnicas foram sanadas e que será marcada uma última reunião de negociação para informar o consórcio sobre os pontos pendentes, já mencionados, e para confirmação se o

as informações presentes no contrato estão corretas.

Judit Muntal perguntou qual seria a previsão para início do serviço e Clarice informou que em 20 dias a partir da última reunião.

3) Documentos de Habilitação: Declaração de que não emprega menor de 18(dezoito) anos

Renata Vianna questionou à WayCarbom e à Mcrit se as assinaturas constantes da Declaração de que não emprega menor de 18 anos estariam certificadas pela ICP-Brasil, tendo em vista que não foi possível verificar a validade da assinatura. As empresas irão verificar e encaminhar a resposta.

Judit Muntal perguntou se foi validado o cronograma físico-financeiro enviado pelo Consórcio 18 de maio de 2021, com nova distribuição dos percentuais para pagamento dos produtos. Clarice Paiva informou que o material será analisado.

Encaminhamentos:

1. **A Comissão de Licitação irá consultar o Banco Mundial para verificar se o Imposto de Renda, apresentado pela Mcrit, deverá ser considerado na proposta financeira, ou somente o ISS.**

2. **A Comissão de Licitação irá consultar o Banco Mundial para verificar a possibilidade de o pagamento ser direto para a empresa estrangeira.**

3. **A Mcrit e a WayCarbon irão verificar se as assinaturas presentes nas Declarações de que não emprega menor de 18(dezoito) anos estão certificadas pela ICP-Brasil e informarão como podemos verificar a sua validade.**

4. **As Comissões de Licitação e Avaliação verificarão o cronograma físico-financeiro enviado pelo Consórcio, onde consta nova distribuição de percentuais para pagamento dos produtos e informarão sobre a possibilidade de alteração do cronograma nessa fase do certame.**

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 01/07/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 01/07/2021, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Anexo 19_Ata_3_Reunião_Negociação_9jun21 (47818392) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 33

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 02/07/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **19054256** e o código CRC **A7D62D22**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 19054256

Anexo 19_Ata_3_Reuniao_Negociacao_9jun21 (47818392) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 34

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Solicitação para pagamento direto

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 8 de junho de 2021 às 12:28
Para: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>, Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Prezados,

Gostaria de consultá-los sobre a viabilidade de fazermos pagamentos diretos em moeda estrangeira.

Estamos na fase final de negociação de dois projetos que, caso homologados os certames, teremos pagamentos em euro e em dólar para empresas fora do território brasileiro.

Recordo que já tivemos uma discussão sobre a questão dos pagamentos diretos quando solicitamos que os valores em reais do contrato da Alstom fossem executados diretamente pelo Banco. À época, contudo, a informação da Sefaz era de que pagamentos em moeda nacional não poderiam ser realizados diretamente pelo Banco.

Após o posicionamento do Banco, farei a consulta à Sefaz.

Atenciosamente,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 20_1_Mudancas_CENTRAL_8jun21 (47817790) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 35

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Solicitação para pagamento direto

Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> 8 de junho de 2021 às 13:12
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>, Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Clarice,

Respondo aqui o que Patricia esclareceu:

O método de pagamento direto pode ser utilizado pelo Projeto, conforme estabelecido na Carta de Desembolso (print abaixo). A restrição do Banco Central concerne apenas pagamentos em moeda local (Real), não existindo restrição ao uso do referido método para pagamentos em moeda estrangeira.

I. Disbursement Arrangements

(i) Disbursement Methods (section 2). The following Disbursement Methods may be used under the Loan:

- Reimbursement
- Advances (primary method)
- Direct Payment

Adicionalmente, a UGP deve observar o valor mínimo para um pedido de pagamento direto como definido na Carta de Desembolso (US$ 2 milhões equivalente). Caso seja necessário, a UGP pode apresentar várias faturas (desde que do mesmo beneficiário e na mesma moeda) em um único pedido a fim de alcançar esse valor mínimo. Para pagamentos que não alcancem o mínimo, a UGP deve entrar em contato conosco (TTL + Depto de Desembolso) indicando a necessidade do pagamento em moeda estrangeira e a inviabilidade da realização do mesmo por parte do seu banco comercial.

(v) Minimum Value of Applications (subsection 3.5). The Minimum Value of Applications for Reimbursement and Direct Payment is US$ 2,000,000 equivalent.

Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição.

Patricia e Bianca

Bianca Bianchi Alves

Senior Transport Specialist

Anexo 20_2_Mudancas_BIRD_8jun21 (47818406) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 36

Transport Latin America

T +1 (202) 473 3213

E bbianchialves@worldbank.org

W www.worldbank.org

Bianca_Balves

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 8, 2021 10:28 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Solicitação para pagamento direto

[External]

Prezados,

Gostaria de consultá-los sobre a viabilidade de fazermos pagamentos diretos em moeda estrangeira.

Estamos na fase final de negociação de dois projetos que, caso homologados os certames, teremos pagamentos em euro e em dólar para empresas fora do território brasileiro.

Recordo que já tivemos uma discussão sobre a questão dos pagamentos diretos quando solicitamos que os valores em reais do contrato da Alstom fossem executados diretamente pelo Banco. À época, contudo, a informação da Sefaz era de que pagamentos em moeda nacional não poderiam ser realizados diretamente pelo Banco.

Após o posicionamento do Banco, farei a consulta à Sefaz.

Atenciosamente,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

Anexo 20_2_Mudancas_BIRD_8jun21 (47818406) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 37

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 20_2_Mudancas_BIRD_8jun21 (47818406) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 38

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Solicitação para pagamento direto

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 18 de junho de 2021 às 17:52
Para: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>, Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>

Bianca,

Retorno este email para solicitar o pagamento direto, em dólar, de uma das empresas formadoras do Consórcio que deverá ser adjudicado na licitação do projeto de Mudanças Climáticas. No caso, o valor não alcança o mínimo e é de US$ 142.550,00.

Atenciosamente,
Clarice

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 12:13, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> escreveu:

> Clarice,
>
> Respondo aqui o que Patricia esclareceu:
>
> O método de pagamento direto pode ser utilizado pelo Projeto, conforme estabelecido na Carta de Desembolso (print abaixo). A restrição do Banco Central concerne apenas pagamentos em moeda local (Real), não existindo restrição ao uso do referido método para pagamentos em moeda estrangeira.
>
> **I. Disbursement Arrangements**
>
> ***(i) Disbursement Methods (section 2).*** The following Disbursement Methods may be used under the Loan:
>
> - Reimbursement
> - Advances (primary method)
> - Direct Payment
>
> Adicionalmente, a UGP deve observar o valor mínimo para um pedido de pagamento direto como definido na Carta de Desembolso (US$ 2 milhões equivalente). Caso seja necessário, a UGP pode apresentar várias faturas (desde que do mesmo beneficiário e na mesma moeda) em um único pedido a fim de alcançar esse valor mínimo. Para pagamentos que não alcancem o mínimo, a UGP deve entrar em contato conosco (TTL + Depto de Desembolso) indicando a necessidade do pagamento em moeda estrangeira e a inviabilidade da realização do mesmo por parte do seu banco comercial.
>
> ***(v) Minimum Value of Applications (subsection 3.5).*** The Minimum Value of Applications for Reimbursement and Direct Payment is US$ 2,000,000 equivalent.
>
> Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição.
>
> Patricia e Bianca

Anexo 20_3_Mudancas_CENTRAL_18jun21 (47817798) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 39

Bianca Bianchi Alves

Senior Transport Specialist

Transport Latin America

T +1 (202) 473 3213

E bbianchialves@worldbank.org

W www.worldbank.org

Bianca_Balves



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 8, 2021 10:28 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Solicitação para pagamento direto

[External]

Prezados,

Gostaria de consultá-los sobre a viabilidade de fazermos pagamentos diretos em moeda estrangeira.

Estamos na fase final de negociação de dois projetos que, caso homologados os certames, teremos pagamentos em euro e em dólar para empresas fora do território brasileiro.

Recordo que já tivemos uma discussão sobre a questão dos pagamentos diretos quando solicitamos que os valores em reais do contrato da Alstom fossem executados diretamente pelo Banco. À época, contudo, a informação da Sefaz era de que pagamentos em moeda nacional não poderiam ser realizados diretamente pelo Banco.

Após o posicionamento do Banco, farei a consulta à Sefaz.

Atenciosamente,

Anexo 20_3_Mudancas_CENTRAL_18jun21 (47817798) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 20_3_Mudancas_CENTRAL_18jun21 (47817798) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Solicitação para pagamento direto

Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> 21 de junho de 2021 às 16:48
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>, Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>

Cara Clarice,

Em função do potencial de arrestos, notamos que, em caráter excepcional, podemos aceitar o pedido de pagamento direto referente à empresa MCRIT.

Atenciosamente,

Bianca

Bianca Bianchi Alves

Senior Transport Specialist

Transport Latin America

T +1 (202) 473 3213

E bbianchialves@worldbank.org

W www.worldbank.org

Bianca_Balves

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Friday, June 18, 2021 3:53 PM
To: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Re: Solicitação para pagamento direto

Anexo 20_4_Mudancas_BIRD_21jun21 (47817802) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 42

[External]

Bianca,

Retorno este email para solicitar o pagamento direto, em dólar, de uma das empresas formadoras do Consórcio que deverá ser adjudicado na licitação do projeto de Mudanças Climáticas. No caso, o valor não alcança o mínimo e é de US$ 142.550,00.

Atenciosamente,

Clarice

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 12:13, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> escreveu:

> Clarice,
>
> Respondo aqui o que Patricia esclareceu:
>
> O método de pagamento direto pode ser utilizado pelo Projeto, conforme estabelecido na Carta de Desembolso (print abaixo). A restrição do Banco Central concerne apenas pagamentos em moeda local (Real), não existindo restrição ao uso do referido método para pagamentos em moeda estrangeira.
>
> **I. Disbursement Arrangements**
>
> ***(i) Disbursement Methods (section 2).*** The following Disbursement Methods may be used under the Loan:
>
> - Reimbursement
> - Advances (primary method)
> - Direct Payment
>
> Adicionalmente, a UGP deve observar o valor mínimo para um pedido de pagamento direto como definido na Carta de Desembolso (US$ 2 milhões equivalente). Caso seja necessário, a UGP pode apresentar várias faturas (desde que do mesmo beneficiário e na mesma moeda) em um único pedido a fim de alcançar esse valor mínimo. Para pagamentos que não alcancem o mínimo, a UGP deve entrar em contato conosco (TTL + Depto de Desembolso) indicando a necessidade do pagamento em moeda estrangeira e a inviabilidade da realização do mesmo por parte do seu banco comercial.
>
> ***(v) Minimum Value of Applications (subsection 3.5).*** The Minimum Value of Applications for Reimbursement and Direct Payment is US$ 2,000,000 equivalent.
>
> Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição.
>
> Patricia e Bianca
>
> **Bianca Bianchi Alves**

Anexo 20_4_Mudancas_BIRD_21jun21 (47817802) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

Senior Transport Specialist

Transport Latin America

T +1 (202) 473 3213

E bbianchialves@worldbank.org

W www.worldbank.org

Bianca_Balves

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 8, 2021 10:28 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Solicitação para pagamento direto

[External]

Prezados,

Gostaria de consultá-los sobre a viabilidade de fazermos pagamentos diretos em moeda estrangeira.

Estamos na fase final de negociação de dois projetos que, caso homologados os certames, teremos pagamentos em euro e em dólar para empresas fora do território brasileiro.

Recordo que já tivemos uma discussão sobre a questão dos pagamentos diretos quando solicitamos que os valores em reais do contrato da Alstom fossem executados diretamente pelo Banco. À época, contudo, a informação da Sefaz era de que pagamentos em moeda nacional não poderiam ser realizados diretamente pelo Banco.

Após o posicionamento do Banco, farei a consulta à Sefaz.

Atenciosamente,

--

Clarice Paiva

Anexo 20_4_Mudancas_BIRD_21jun21 (47817802) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 20_4_Mudancas_BIRD_21jun21 (47817802) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 45

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Solicitação para pagamento direto

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 21 de junho de 2021 às 16:50
Para: Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>, Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>

Obrigada, Bianca
Formalizarei a demanda à SEFAZ e darei o retorno.
Abs,
Clarice

Em seg., 21 de jun. de 2021 às 15:48, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> escreveu:

> Cara Clarice,
>
> Em função do potencial de arrestos, notamos que, em caráter excepcional, podemos aceitar o pedido de pagamento direto referente à empresa MCRIT.
>
> Atenciosamente,
>
> Bianca
>
> **Bianca Bianchi Alves**
>
> **Senior Transport Specialist**
>
> **Transport Latin America**
>
> T +1 (202) 473 3213
>
> E bbianchialves@worldbank.org
>
> W www.worldbank.org
>
> Bianca_Balves
>
> THE WORLD BANK
> IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP
>
> **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Sent:** Friday, June 18, 2021 3:53 PM
> **To:** Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>

Anexo 20_5_Mudancas_CENTRAL_21jun21 (47818424) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Re: Solicitação para pagamento direto

[External]

Bianca,

Retorno este email para solicitar o pagamento direto, em dólar, de uma das empresas formadoras do Consórcio que deverá ser adjudicado na licitação do projeto de Mudanças Climáticas. No caso, o valor não alcança o mínimo e é de US$ 142.550,00.

Atenciosamente,

Clarice

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 12:13, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org> escreveu:

> Clarice,
>
> Respondo aqui o que Patricia esclareceu:
>
> O método de pagamento direto pode ser utilizado pelo Projeto, conforme estabelecido na Carta de Desembolso (print abaixo). A restrição do Banco Central concerne apenas pagamentos em moeda local (Real), não existindo restrição ao uso do referido método para pagamentos em moeda estrangeira.
>
> **I. Disbursement Arrangements**
>
> ***(i) Disbursement Methods (section 2).*** The following Disbursement Methods may be used under the Loan:
>
> - Reimbursement
> - Advances (primary method)
> - Direct Payment
>
> Adicionalmente, a UGP deve observar o valor mínimo para um pedido de pagamento direto como definido na Carta de Desembolso (US$ 2 milhões equivalente). Caso seja necessário, a UGP pode apresentar várias faturas (desde que do mesmo beneficiário e na mesma moeda) em um único pedido a fim de alcançar esse valor mínimo. Para pagamentos que não alcancem o mínimo, a UGP deve entrar em contato conosco (TTL + Depto de Desembolso) indicando a necessidade do pagamento em moeda estrangeira e a inviabilidade da realização do mesmo por parte do seu banco comercial.
>
> ***(v) Minimum Value of Applications (subsection 3.5).*** The Minimum Value of Applications for Reimbursement and Direct Payment is US$ 2,000,000 equivalent.
>
> Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição.
>
> Patricia e Bianca

Anexo 20_5_Mudancas_CENTRAL_21jun21 (47818424) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

Bianca Bianchi Alves

Senior Transport Specialist

Transport Latin America

T +1 (202) 473 3213

E bbianchialves@worldbank.org

W www.worldbank.org

Bianca_Balves

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 8, 2021 10:28 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Luiza Brunoro de Oliveira <anabrunoro.setrans@gmail.com>; Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: Solicitação para pagamento direto

[External]

Prezados,

Gostaria de consultá-los sobre a viabilidade de fazermos pagamentos diretos em moeda estrangeira.

Estamos na fase final de negociação de dois projetos que, caso homologados os certames, teremos pagamentos em euro e em dólar para empresas fora do território brasileiro.

Recordo que já tivemos uma discussão sobre a questão dos pagamentos diretos quando solicitamos que os valores em reais do contrato da Alstom fossem executados diretamente pelo Banco. À época, contudo, a informação da Sefaz era de que pagamentos em moeda nacional não poderiam ser realizados diretamente pelo Banco.

Após o posicionamento do Banco, farei a consulta à Sefaz.

Atenciosamente,

Anexo 20_5_Mudancas_CENTRAL_21jun21 (47818424) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 20_5_Mudancas_CENTRAL_21jun21 (47818424) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

À DIRAF,

Em nome da Comissão Especial de Licitação dos projetos financiados com recursos do Acordo de Empréstimo 8117-BR, solicito a manifestação desta área quanto à possibilidade de que sejam realizados pagamentos diretos pelo próprio Banco Mundial, em moeda estrangeira (dólar), à empresa prestadora de serviço localizada fora do território brasileiro.

O Banco Mundial manifestou-se favoravelmente em relação a um pagamento no valor total de US$ 142.550.00 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta dólares). Trata-se do valor a ser contratado com uma das empresas que participa de um consórcio com o qual estamos em fase final de negociação de proposta.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 21/06/2021, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **18531933** e o código CRC **53D8001A**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 18531933

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone:

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Excelentíssimo Senhor

Nelson Rocha

Secretário de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

Senhor Secretário,

Visando auxiliar a Comissão Especial de Licitação nos projetos financiados com recursos do Acordo de Empréstimo 8117-BR – CENTRAL/SETRANS, solicito a manifestação da SEFAZ, quanto à possibilidade de que sejam realizados pagamentos Diretos pelo Banco Mundial, em moeda estrangeira (dólar), à empresa, futura prestadora do serviço, localizada fora do território brasileiro.

Informamos que foi realizada consulta ao Banco Mundial sobre o assunto, que se manifestou favorável ao Pagamento Direto no Processo licitatório em questão, que tem um valor estimado de US$ 142.550,00 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta dólares). Trata-se de valor, a principio, a ser contratado com o vencedor da Licitação em curso.

Essa modalidade de Pagamento Direto é admitida pelo BIRD e quando da aquisição dos Trens Chineses ao CMC-CNRCRC CONSORTIUM, foi autorizada e regulamentada pela SEFAZ e desde esta contratação alguns pagamentos tem sido executados assim, sem acarretar problemas para os Entes do Estado do Rio de Janeiro.

No caso do Contrato com CMC-CNRCRC CONSORTIUM, por se tratar de aquisição de Bens (Trens) pelo Estado, não incidiram impostos e a regularização do pagamento no Sistema SIAFE-Rio, se dá somente após a execução do pagamento diretamente pelo BIRD e a efetivação do contrato de cambio a ser providenciado, pela SEFAZ, junto ao Banco Bradesco.

Heitor Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças
99.000.638

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Heitor Luiz Maciel Pereira**, **Diretor**, em 24/06/2021, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Anexo 21_2_SEI_18679263_Despacho_DIRAF_24jun21 (47818430) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **18679263** e o código CRC **CCF2C675**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 18679263

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone:

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

À Subsecretaria do Tesouro,

O Estado possui uma operação de crédito externa junto ao Banco Mundial referente ao Projeto de Trânsito de Massa do Rio de Janeiro 2 - Programa Estadual de Transporte - PET II adicional. A liberação dos recursos provenientes da operação de crédito podem ocorrer de duas formas, quais sejam:

- Liberação do recurso pelo credor ao devedor e posteriormente o devedor realiza operação de câmbio para internalização do recurso no país para realizar a utilização dos valores e;
- Liberação do recursos pelo credor direto ao fornecedor do devedor que encontra-se no exterior, neste caso o devedor realiza, no Brasil, uma operação de câmbio simbólica para que possa ocorrer o registro da receita e da despesa no Brasil.

A última modalidade citada é conhecida como pagamento direto ao exterior e é executada pelo Banco Mundial em diversos contratos, inclusive no contrato de empréstimo BIRD 8117-BR, aqui citado.

Quando a operação é realizada na modalidade de pagamento direto ao exterior, o Banco Mundial faz o pagamento e posteriormente é realizado um câmbio simbólico (entrada e saída simultâneas em conta nacional designada ao contrato de empréstimo) pela SEFAZ. O câmbio é necessário para que o montante liberado da operação de crédito possa ser contabilizado em reais.

Por meio do despacho nº 18531933, a Central está questionando a SEFAZ sobre a possibilidade de realizar uma liberação de recursos na modalidade de pagamento direto ao exterior para pagamento de prestação de serviço. Ao contatar o Banco Bradesco, responsável por operacionalizar o câmbio que irá sensibilizar este pagamento na conta nacional e no Sistema do Banco Central, na área de Registro de Operação Financeira (SISBACEN/ROF), nos foi informado que por ser pagamento de um serviço no exterior, o câmbio estaria suscetível a pagamento de impostos.

Visto que o imposto da operação já será pago no exterior, solicitamos o encaminhamento deste processo à Subsecretaria de Contabilidade para que esclareça se de fato haveria incidência de impostos em território nacional.

Ressalta que o órgão executor do contrato está em fase de licitação para a contratação da operação descrita, conforme explicitado no Despacho (18679263), sendo assim, é imprescindível que esta dúvida seja sanada para que o custo total da operação possa ser definido.

Atenciosamente,

Diana Cabral Siqueira

Superintende de Controle da Dívida Pública

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Diana Cabral Siqueira**, **Superintendente**, em 24/08/2021, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21328090** e o código CRC **B71DDFA8**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 21328090

Av. Presidente Vargas, nº 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
Telefone: - www.fazenda.rj.gov.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

À Subsecretaria do Tesouro,

Em resposta ao questionamento encaminhado pela Central, por meio do despacho nº 18531933, sobre a possibilidade de realizar liberação de recurso de operação de crédito externa na modalidade de pagamento direto ao exterior para pagamento de prestação de serviço, informa-se que é possível a realização desta modalidade.

Ressalta-se que utilizando a modalidade de pagamento direto no exterior, é necessária a realização de operação de câmbio simbólica no Brasil (entrada e saída simultâneas em conta nacional designada ao contrato de empréstimo). A operação de câmbio é fundamental para que o montante liberado da operação de crédito possa ser contabilizado em reais e reconhecido na Dívida Consolidada do Estado além de ser registrado no Registro de Operação Financeira (SISBACEN/ROF), sistema do Banco Central.

Diante do exposto, solicita-se o encaminhamento do presente processo à CENTRAL/COMISELB.

Atenciosamente,

Diana Cabral Siqueira

Superintendente de Controle da Dívida Pública

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Diana Cabral Siqueira**, **Superintendente**, em 26/08/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21452165** e o código CRC **63700C74**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 21452165